

1500592-88.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... o réu trazia consigo, para fins de tráfico, trazia consigo, para fins de tráfico, 33 (trinta e três) porções de cocaína, com peso aproximado de 26 gramas; 05 (cinco) porções de maconha, com peso aproximado de 18 gramas e 06 (seis) porções de crack, com peso aproximado de 10 gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, e auto de constatação preliminar de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500592-88.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500592-88.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193333/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tiago Rodrigues dos Santos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 17 de julho de 2021.

Narra a denúncia que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, trazia consigo, para fins de tráfico, 33 (trinta e três) porções de cocaína, com peso aproximado de 26 gramas; 05 (cinco) porções de maconha, com peso aproximado de 18 gramas e 06 (seis) porções de crack, com peso aproximado de 10 gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, e auto de constatação preliminar de fls. 14/15), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia, ao réu foi concedida liberdade provisória sob condições (fls. 51/53).

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 34/36.

Notificado (fls. 108) apresentou defesa prévia (fls. 129/134).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2022 (fls. 136/138).

O réu foi citado (fls. 155).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas

arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 5/7), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 8/9), pelo laudo pericial dos manuscritos e dos entorpecentes (fls. 82/84;91/93), pelos depoimentos (fls. 2/3), corroborados pelas oitivas em juízo.

Douglas Feltran Tome, policial militar, afirma que realizavam patrulhamento de rotina na região, conhecida como ponto de comércio ilícito de entorpecentes, quando avistou um bar, onde havia um indivíduo de costas para a rua; ele estava mexendo algo em cima de um engradado. Ao perceber a presença da viatura, ele guardou uma pochete "dentro das partes íntimas". Na pochete havia as doras apreendidas e o dinheiro. No engradado havia contabilidade de tráfico.

Referido depoimento foi corroborado pelo PM Fagner Pereira de Lima, que também participou da ocorrência, ouvido em sede policial.

Interrogado o réu negou a prática do crime. Disse que estava em um bar, quando foi abordado pelos policiais militares. Alegou que os entorpecentes não seriam de sua propriedade, mas de um rapaz que estava no bar, que conhece pelo apelido de "Magrelo". O rapaz lhe daria R\$50,00 para que ficasse com os entorpecentes para que buscasse uma marmitta. Nunca foi preso, tem um filho de dois anos 4 meses e reside com a companheira. Disse que trabalha em uma lava jato. Sobre os manuscritos desconhece. Estava apenas encostado no engradado. Não viu a localização.

A justificativa do réu não convence, carente de qualquer elemento de prova que a corrobore, não sendo crível que uma pessoa que não conhecia deixasse com ele porções de drogas para que segurasse enquanto fosse buscar uma marmitta.

Note-se que em sede policial o réu chegou a dizer que lhe foi oferecida uma quantia para que "fizesse a venda no local." Veja-se, ainda, que com o réu foi localizado R\$ 800,00, o que infirma a versão por ele apresentada.

Por outro lado, os PMS foram firmes no relato de que o réu foi avistado guardando uma pochete dentro da roupa, onde localizaram contendo os entorpecentes e o dinheiro.

Ainda que se admita a versão do réu, não exclui sua responsabilidade, tendo em vista que estava na posse de droga cuja finalidade era a venda, ainda que por terceiro, tendo anuído na sua guarda, conduta também prevista no art. 33 da Lei 11343/06.

As circunstâncias em que foram localizadas as drogas corroboram a versão dos policiais de que o tráfico vinha sendo realizado no local, tendo ele busca justificar, sem razão, a conduta, no claro intuito de isentar-se de qualquer responsabilidade.

O laudo de fls. 82/84 atestou que o manuscrito apreendido em poder do réu continha informações relacionadas ao comércio de entorpecentes: "As anotações descritas definem uma contabilidade simples consistindo na escrituração de débitos ou de vendas; e considerando a existência dos termos "P", "C" e "M" associados a números que, usualmente, estão dissimulam a caracterização de pino (cocaína), crack e maconha, que são as mesmas substâncias apreendidas na ocorrência, esta contabilidade seria compatível ao comércio de entorpecentes."

Portanto, a guarda de entorpecentes para terceiro, juntamente com anotações contendo referências ao comércio de drogas, é suficiente para a configuração do tipo penal imputado.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Deve-se reconhecer, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu pertença a alguma

associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, reforçado pelos documentos às fls. 34/36. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-

53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

Reduzo a pena no metade, tendo em vista a variedade e quantidade, bem como dinheiro em quantia razoável, a indicar tráfico intenso, sendo, ainda, localizado consigo anotações de tráfico.

Nessas condições passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pelo que diminuo no grau máximo de 1/2, fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e 255 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica da ré (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ausentes circunstâncias específicas a se considerar e que imponham a necessidade de maior fiscalização do cumprimento da pena, deve-se atentar para a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda, motivos pelos quais o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que ao réu foi concedida liberdade provisória, sob condições, por ocasião da audiência de custódia, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA, RG: 52.993.896, filho de Valmir Pereira da Silva e Ana Rodrigues dos Santos, nascido em 10/05/1997 em Campinas-SP, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, submetendo-o à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Disposições finais:

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, tendo sido concedida liberdade provisória sob condições, poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita e sua relação com o trabalho exercido pelo réu. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL

ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Intime-se o réu para cumprimento. Cumpram-se. Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA